BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2007 **Ausgegeben am 10. August 2007** **Teil II**

199. Verordnung: **Änderung der Kosmetikverordnung [CELEX-Nr.: 32007L0022]**

199. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend, mit der die Kosmetikverordnung geändert wird

Auf Grund des § 20 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes - LMSVG, BGBl. I Nr. 13/2006, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 24/2007, wird verordnet:

Die Kosmetikverordnung, BGBl. II Nr. 375/1999, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 496/2006, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 2 lautet:

„(2) Kosmetische Mittel, die nicht der Verordnung BGBl. II Nr. 199/2007 entsprechen, sondern den bisher geltenden Bestimmungen, soweit es Stoffe der Anlage 1 Nr. 1234 bis 1243 betrifft, dürfen bis 21. November 2007 hergestellt, eingeführt oder in Verkehr gebracht werden.“

2. Dem § 5 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:

„(4) Kosmetische Mittel, die nicht der Verordnung BGBl. II Nr. 199/2007 entsprechen, sondern den bisher geltenden Bestimmungen, soweit es Stoffe der Anlage 2, Erster Teil, und Anlage 3, Erster Teil, ausgenommen die Stoffe 10 und 56 betrifft, dürfen bis 22. März 2008 hergestellt oder eingeführt und bis 23. Juni 2008 in Verkehr gebracht werden.

(5) Kosmetische Mittel, die nicht der Verordnung BGBl. II Nr. 199/2007 entsprechen, sondern den bisher geltenden Bestimmungen, soweit es Stoffe der Anlage 3, Erster Teil, Nr. 10 und 56 betrifft, dürfen bis 17. Oktober 2008 hergestellt oder eingeführt und bis 18. April 2009 in Verkehr gebracht werden.“

3. Dem § 6 wird folgender Ausdruck angefügt:

„2007/1/EG ABl. Nr. L 25 vom 1. Februar 2007, 2007/17/EG ABl. Nr. L 82 vom 23. März 2007 und 2007/22/EG ABl. Nr. L 101 vom 18. April 2007.“

4. In Anlage 1 lauten die Nummern 663 und 1228 wie folgt (die Stoffe werden gemäß ihrer alphabetischen Reihung eingefügt):

„663. (2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-Fluorphenyl)-[1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]oxiran; Epoxiconazol (CAS-Nr. 133855-98-8)“

„1228. Naphthalin-1,7-diol bei Verwendung als Stoff in Haarfärbemitteln“

5. In Anlage 1 entfällt die Nummer 1182.

6. In Anlage 1 werden folgende Stoffe gemäß ihrer alphabetischen Reihung eingefügt:

„1234. PEG-3,2′ ,2′ -di-p-Phenylenediamin (CAS-Nr. 144644-13-3)“

„1235. 6-Nitro-o-Toluidin (CAS-Nr. 570-24-1)“

„1236. HC Gelb Nr. 11 (CAS-Nr. 73388-54-2)“

„1237. HC Orange Nr. 3 (CAS-Nr. 81612-54-6)“

„1238. HC Grün Nr. 1 (CAS-Nr. 52136-25-1)“

„1239. HC Rot Nr. 8 und seine Salze (CAS-Nr. 97404-14-3, 13556-29-1)“

„1240. Tetrahydro-6-Nitrochinoxalin und seine Salze (CAS-Nr. 158006-54-3, 41959-35-7)“

„1241. Disperse Red 15, außer als Verunreinigung in Disperse Violet 1 (CAS-Nr. 116-85-8)“

„1242. 4-Amino-3-Fluorphenol (CAS-Nr. 399-95-1)“

„1243. N,N′ -Dihexadecyl-N,N′ -bis(2-Hydroxyethyl)Propandiamid

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamid (CAS-Nr. 149591-38-8)“

7. Fußnote [1]) in Anlage 1 lautet:

„[1]) Nummern entsprechend der Richtlinie 76/768/EWG, Anhang II, zuletzt geändert durch die RL 2007/22/EG.“

8. Der Anlage 2 Erster Teil werden folgende Nummern angefügt:

Lfd. Nr.	Stoff	Anwendungsgebiet und/oder Verwendung	Einschränkungen Zulässige Höchstkonzentration im kosmetischen Fertigerzeugnis	Weitere Einschränkungen und Anforderungen	Obligatorische Angabe der Anwendungsbedingungen und Warnhinweise
a	b	c	d	e	f
„98	Salicylsäure (****) (CAS-Nr. 69-72-7)	a) Haarpflegemittel, die abgespült werden b) Andere Mittel	a) 3,0 % b) 2,0 %	Nicht in Mitteln für Kinder unter 3 Jahren verwenden, ausgenommen Shampoos. Für einen anderen Zweck als die Hemmung der Vermehrung von Mikroorganismen im Erzeugnis. Dieser Zweck muss aus der Aufmachung des Erzeugnisses ersichtlich sein.	Nicht zur Pflege von Kindern unter 3 Jahren verwenden ([7])
99	Anorganische Sulfite und Bisulfite (*****)	a) Oxidative Haarfärbemittel b) Haarglättungsmittel c) Gesichtsbräunungsmittel d) Andere Bräunungsmittel	a) 0,67 % ausgedrückt als ungebundenes SO_2 b) 6,7 % ausgedrückt als ungebundenes SO_2 c) 0,45 % ausgedrückt als ungebundenes SO_2 d) 0,40 % ausgedrückt als ungebundenes SO_2	Für einen anderen Zweck als die Hemmung der Vermehrung von Mikroorganismen im Erzeugnis. Dieser Zweck muss aus der Aufmachung des Erzeugnisses ersichtlich sein.	
100	Triclocarban (******) (CAS-Nr. 101-20-2)	Mittel, die abgespült werden	1,5 %	Reinheitskriterien: 3,3',4,4'-Tetrachloroazobenzol < 1 ppm 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzol < 1 ppm Für einen anderen Zweck als die Hemmung der Vermehrung von Mikroorganismen im Erzeugnis. Dieser Zweck muss aus	

				der Aufmachung des Erzeugnisses ersichtlich sein.	
101	Zinkpyrithion (*******) (CAS-Nr. 13463-41-7)	Auf den Haaren verbleibende Haarpflegemittel	0,1 %	Für einen anderen Zweck als die Hemmung der Vermehrung von Mikroorganismen im Erzeugnis. Dieser Zweck muss aus der Aufmachung des Erzeugnisses ersichtlich sein.“	

9. In Anlage 2 Erster Teil werden folgende Fußnoten eingefügt:

„(****) Als Konservierungsmittel, siehe Anlage 3, Erster Teil, Nr. 3.

(*****) Als Konservierungsmittel, siehe Anlage 3, Erster Teil, Nr. 9.

(******) Als Konservierungsmittel, siehe Anlage 3, Erster Teil, Nr. 23.

(*******) Als Konservierungsmittel, siehe Anlage 3, Erster Teil, Nr. 8.“

10. In Anlage 2 Erster Teil wird folgende Fußnote angefügt:

„(7) Nur für Mittel, die gegebenenfalls für die Pflege von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden könnten und die längere Zeit mit der Haut in Berührung bleiben.“

11. In Anlage 3 Erster Teil Nr. 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 und 47 entfällt in Spalte b die Fußnote „(+)“.

12. Anlage 3 Erster Teil Nr. 1, 8 und 56 lautet:

Lfd. Nr.	Stoff	Zulässige Höchstkonzentration	Einschränkungen und Anforderungen	Obligatorische Angabe der Anwendungsbedingungen und Warnhinweise
a	b	c	d	e
„1	Benzoesäure (CAS-Nr. 65-85-0) und ihr Natriumsalz (CAS-Nr. 532-32-1)	Mittel, die abgespült werden, ausgenommen Mundpflegemittel: 2,5 % (Säure) Mundpflegemittel: 1,7 % (Säure) Auf der Haut verbleibende Mittel: 0,5 % (Säure)		
1a	Andere als die unter Nr. 1 genannten Salze der Benzoesäure und Benzoesäureester	0,5 % (Säure)		
8	Zinkpyrithion (+) (CAS-Nr. 13463-41-7)	Mittel für Haare: 1,0 % Andere Mittel: 0,5 %	Nur in Mitteln, die abgespült werden. Verboten in Mundpflegemitteln.	
56	Iodopropinylbutylcarbamat (IPBC) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat CAS-Nr. 55406-53-6	a) Abzuspülende Mittel: 0,02 % b) Mittel, die auf der Haut verbleiben: 0,01 %, außer in Desodorierungsmitteln/ schweißhemmenden Mitteln: 0,0075 %	Nicht in Mitteln für Mundhygiene und in Lippenprodukten verwenden a) Nicht in Mitteln für Kinder unter drei Jahren verwenden, außer in Badezusätzen/	a) Nicht für Kinder unter drei Jahren verwenden (***) b) Nicht für Kinder unter drei Jahren verwenden (****)

			Duschgels und Shampoo b) — Nicht in Körperlotionen und Körper-cremes verwen-den (**) — Nicht in Mitteln für Kinder unter drei Jahren verwenden“	

13. In Anlage 3 Erster Teil Nr. 5 und 43 wird in Spalte b die Fußnote „(+)“ hinzugefügt.

14. In Anlage 3 Erster Teil entfallen die Nummern 10 und 36.

15. In Anlage 3 Erster Teil werden folgende Fußnoten angefügt:

„(**) Betrifft alle Produkte, die dazu bestimmt sind, großflächig auf den Körper aufgetragen zu werden.

(***) Nur für Produkte, außer Badezusätzen/Duschgels und Shampoos, die von Kindern unter drei Jahren verwendet werden könnten.

(****) Nur für Produkte, die von Kindern unter drei Jahren verwendet werden könnten.“

*16. Fußnote *) in Anlage 4 lautet:*

„*) Nummern entsprechend der Richtlinie 76/768/EWG, Anhang VII, zuletzt geändert durch die RL 2007/22/EG.“

Kdolsky

REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESKANZLERAMT AMTSSIGNATUR	Unterzeichner	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2017-11-27T16:10:15+01:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bka.gv.at/verifizierung
	Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.